

1500685-04.2022.8.26.0602  
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário  
Assunto: Furto Qualificado  
Magistrado: CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA  
Comarca: Sorocaba  
Foro: Foro de Sorocaba  
Vara: 4ª Vara Criminal  
Data de Disponibilização: 01/12/2022

...  
Em que pese o acusado negar sua participação no furto qualificado, as provas dos autos são inconteste. Consta laudo pericial papiloscópico que resultou positivo para a digital de Everson, coletada do capacete infantil que foi retirado do armário e deixado sobre o móvel na ocasião do crime. A participação de comparsas para praticar o furto restou comprovada nas imagens das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA de Sorocaba  
Foro de Sorocaba  
4ª Vara Criminal  
Rua 28 de outubro nº 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080  
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:  
1500685-04.2022.8.26.0602  
Classe - Assunto:  
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado  
Documento de Origem:  
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2044589/2022 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 7, 17039959 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 7, 123/2021 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 7  
Autor:  
Justiça Pública  
Réu:  
ÉVERSON SILVA DO ESPÍRITO SANTO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR LUIS DE SOUZA PEREIRA

Vistos.

EVERSON SILVA DO ESPÍRITO SANTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque no dia 24 de setembro de 2021, por volta das 22h45min, na residência localizada na rua Olavo Bilac nº 349, no bairro Vila Pereira, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e unidade de desígnios com mais dois indivíduos não identificados, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para eles, diversos objetos, avaliados, no total, em R\$ 60.600,00 (sessenta mil e seiscentos reais), além da quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais), pertencentes às vítimas Alexandre Lourenço Gabriel e Vivian Cristina Buffo Gabriel.

A denúncia foi recebida em 03 de maio de 2022 (fls. 99/100).

O réu foi citado (fl. 123) e ofertou resposta à acusação (fls. 127/128).

Em audiência de instrução por videoconferência foram ouvidas as vítimas e duas testemunhas arroladas pela acusação, após o réu foi interrogado (fl. 148).

O Ministério Público por debates orais requereu a procedência da ação penal para

condenar o acusado, pois comprovada autoria e materialidade delitiva (fl. 148). O defensor postulou por sua absolvição com fundamento no artigo 386, incisos IV, V ou VII do CPP; subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa e benefícios relativos à dosimetria penal (fls. 152/159).

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de avaliação dos bens subtraídos (fls. 58/63), laudo pericial do local dos fatos (fls. 10/17) e laudo pericial papiloscópico que concluiu pela identificação do acusado (fls. 18/24). Consta, ainda, relatório final com as imagens das câmeras de segurança dos vizinhos que trouxeram parte da ação delitiva (fls. 25/35).

A autoria é certa.

A vítima Vivian Cristina Buffo Gabriel afirmou que não estava na residência quando ocorreu o crime. Ao chegar nesta encontrou todos os cômodos com coisas dos armários reviradas. Um capacete infantil de proteção para bicicleta que estava guardado no armário foi retirado, mas não foi subtraído.

O ofendido Alexandre Lourenço Gabriel disse que a esposa avistou, de madrugada, o portão meio aberto e o telefonou. Ao chegar na residência encontrou a porta arrombada, os cômodos todos revirados, a ausência da televisão, videogame, relógios, joias, bebidas, computador e outros pertences pessoais. Teve um prejuízo aproximado de oitenta mil reais, nada foi recuperado. Acionou os policiais militares que lá estiveram para coletar as digitais nos objetos retirados dos armários, sendo que uma delas restou positiva para o réu. O capacete infantil do filho estava guardado no armário e foi deixado sobre um móvel, o que possibilitou a coleta do material para o exame.

As testemunhas da acusação Fábio Augusto Ruas e Márcio Henrique de Souza Campos, investigadores de polícia, aduziram que após a lavratura do boletim de ocorrência a equipe esteve na residência para coleta de material, dentre eles fragmentos de impressão digital em alguns objetos, o qual concluiu positivo para Everson que é muito conhecido nos meios policiais pelos furtos cometidos. Em diligências, conseguiram obter imagens em que foi possível avistar três homens, sendo que um fica de campana do lado de fora da casa e os outros dois ingressam no imóvel mediante arrombamento da porta, consoante laudo pericial. O HD das câmeras instaladas no interior da residência foi subtraído pelos furtadores. Pelas câmeras, a ação delitiva é vista claramente: ambos carregam objetos ao veículo diversas vezes. Não tiveram contato com o réu, pois no cumprimento do mandado de busca domiciliar e prisão temporária, Everson estava ausente e, mesmo ciente dos mandados, não se apresentou. Apreendido um aparelho celular e quantidade de drogas. Questionado pela defesa, Márcio recorda-se de um delay no horário das imagens.

O réu negou os fatos. Aduziu que na data do cumprimento do mandado de busca domiciliar estava trabalhando, no qual permanece até a presente data.

Não sabe como sua impressão digital estava no capacete do filho da vítima encontrado na residência. Já foi processado criminalmente outras vezes.

Essas são as provas dos autos.

Em que pese o acusado negar sua participação no furto qualificado, as provas dos autos são incontestes. Consta laudo pericial papiloscópico que resultou positivo para a digital de Everson, coletada do capacete infantil que foi retirado do armário e deixado sobre o móvel na ocasião do crime. A participação de comparsas para praticar o furto restou comprovada nas imagens das câmeras de monitoramento cedidas pelos vizinhos, pois o HD da câmera instalada na residência foi subtraído pelos furtadores. Ali é possível verificar que um homem aguarda do lado de fora da casa e os outros dois homens, sendo um deles o acusado, adentram no imóvel e carregam os objetos por diversas vezes para fora do local. As teses defensivas de que o horário das câmeras está errado e que se trata de furto tentado, não prosperam. Não há qualquer dúvida que possa resvalar na robusta materialidade mormente na diferença de minutos no horário, sendo que a data é a mesma, qual seja: 24 de setembro de 2021. Ainda, consoante palavras do ofendido, até o momento não recuperou nada de seus objetos subtraídos, sendo que arcou com um prejuízo de

aproximadamente cem mil reais. Impossível reconhecer que a ação delitiva foi tentada no presente caso.

As qualificadoras do inciso I e IV do §4º, artigo 155 do Código Penal, quais sejam, rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, ficaram configuradas pelo laudo do local dos fatos e laudo de degravação das imagens.

Bem provados os fatos descritos na denúncia, impõe-se a condenação do réu, passo a dosar a pena.

Atento à diretriz do artigo 59, do Código Penal, observo que o acusado é reincidente específico (fls. 115/118), fixo sua pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, as quais exaspero em 1/3 (um terço) pela reincidência, perfazendo em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, de menor valor, as quais torno definitivas.

O acusado não faz jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois é reincidente específico em crime contra o patrimônio, causa que proíbe a concessão do benefício, como previsto no artigo 44, inciso II, do Código Penal. Pelo mesmo fundamento, estabeleço o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por fim, o ofendido Alexandre confirmou que experimentou prejuízo com a subtração dos objetos (auto de avaliação-fls. 58/63), assim, condeno Everson a ressarcir-lo no valor de R\$ 60.000,00 reais, conforme artigo 387, inciso IV do CPP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar EVERSON SILVA DO ESPÍRITO SANTO, R.G nº 49.302.395 SSPS/SP às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, de menor valor, no regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos I e IV, do Código Penal

Solto respondeu ao processo, faculto apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; ao IIRGD, fornecendo informações sobre a decisão; e expeça-se guia de recolhimento para início da execução das penas.

P.R.I.C.

Sorocaba, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA